广州市白云区石井街“12·17”其他伤害一般事故调查报告

2021年12月17日11时许，广州市白云区石井街凤鸣大道自编8号D栋101号广州市盛安轮胎有限公司发生一起其他伤害事故，造成1人重伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，依法组织区公安分局、区住房建设交通局、区总工会、石井街道办事处等相关单位成立广州市白云区石井街“12·17”其他伤害一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，广州市白云区石井街“12·17”其他伤害一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位及人员基本情况。

1.广州市盛安轮胎有限公司（以下简称“盛安公司”），事故发生单位，法定代表人：曾亚庞；成立日期：2021年06月09日；营业期限：2021年06月09日至长期。住所：广州市白云区凤鸣路110号；经营范围：塑胶表面处理，汽车零配件零售，汽车零配件批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），橡胶制品销售，轮胎销售。在实际经营中，盛安公司除销售轮胎外，还提供轮胎修补安装服务。盛安公司主要负责人为曾亚庞（女，30岁，广东省吴川市人），负责公司全面工作；盛安公司门店店长为陈世权（男，32岁，广东省吴川市人），负责门店销售和现场管理工作。

事发地点位于石井街凤鸣大道自编8号D栋101号档口前。2021年6月8日，曾亚庞与该档口物业方广州海晟明物流有限公司签订了《市场场地经营合同》，租用广州市白云区石井街凤鸣大道自编8号海晟明物流中心D栋101、102、103号及C栋加建4、5号作为经营场地使用。2021年6月9日，曾亚庞作为法定代表人注册成立了盛安公司，该公司实际经营场所为广州市白云区石井街凤鸣大道自编8号海晟明物流中心D栋101、102、103号及C栋加建4、5号，其中，石井街凤鸣大道自编8号D栋101

号档口为该公司门店。

2.陈尚华，男，54岁，广东省吴川市人，盛安公司轮胎安装工，未签订劳动合同，以计件结算方式支付劳动报酬，从事轮胎搬运、安装等工作。在事故中受重伤。

（二）现场勘查情况。

1.事故现场位于广州市白云区石井街凤鸣大道自编8号D栋101号档口前的人行道上。该档口为广州市盛安轮胎有限公司经营场所，店面门头显示“普利司通卡车轮胎站”“石井顺安轮胎营业部”等字样（图1、图2、图3），门外两侧堆放大量旧轮胎，店内有轮胎拆卸、充气、安装设备、用具。



图1　事发地点所在位置



图2 事发地点档口编号



图 3 事发地点档口外景

2. 涉事轮胎情况:

涉事轮胎生产厂家为贵州轮胎股份有限公司，品牌为多力通（图 4），规格为 12R22.5-18PR（图 5），花纹代号为 GL257A（图 6），DOT 号为 2519（图 7）。因胎侧经修补，具体胎号不清。



图 4



图 5

	
图 6	图 7

涉事轮胎两边余花分别 11mm 和 12mm，平均为 11.5mm（图 8）；胎圈爆胎部位无脱空分层迹象（图 9）；胎体钢丝抽出部分钢丝光洁未见生锈现象（图 10）；胎圈钢丝包裹紧密且未见松散（图 11）。根据专家组出具的《广州市白云区石井街“12·17”其他伤害一般事故技术鉴定（分析）报告》，本起事故涉事轮胎爆胎原因排除产品质量问题。

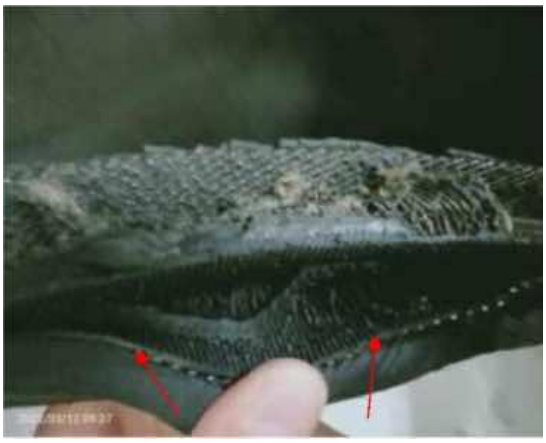
	
图 8 轮胎余花	图 9 胎圈

	
图 10 胎体钢丝	图 11 胎圈钢丝

涉事轮胎胎冠刺穿修补（图 12）；胎侧经大面积修补，修补区域长约 35cm、高约 10cm（图 13）；胎体曲绕变形（图 14）；修补处胶料粗糙，颜色异常、有明显过硫现象（图 15）。

	
图 12 胎冠刺穿修补	图 13 胎侧大面积修补
	
图 14 胎体曲绕变形	图 15 修补处胶料情况

3. 监控视频情况:

事发档口附近有 2 个视频监控摄像头，其以西北方向由远及近分布并对准档口门口位置，可见档口门口路面情况（经对比，该监控画面显示的系统时间比北京时间慢 6 分钟）。经调取远摄像头（2021 年 12 月 17 日 10 时 50 分至 11 时 35 分）和近摄像头（2021 年 12 月 17 日 10 时 59 分至 11 时 33 分）显示:

（1）视频系统时间 10 时 57 分 01 秒至 11 时 04 分 48 秒，陈尚华将涉事轮胎从仓库内搬出档口门口后安装轮毂钢圈并完成充气。



图 3　陈尚华将轮胎搬出安装轮毂钢圈并充气（摘自远摄像头）

（2）视频系统时间 11 时 04 分 49 秒至 11 时 07 分 30 秒，陈尚华将轮胎直立滚动运至车辆右后处准备安装。



图 4 陈尚华将轮胎直立滚动（摘自近摄像头）

（3）视频系统时间 11 时 07 分 41 秒，涉事轮胎在安装过程中发生爆胎，轮胎击中陈尚华致其受伤倒地。



图 5　轮胎发生爆胎（摘自近摄像头）

（4）视频系统时间 11 时 07 分 45 秒至 11 时 08 分 12 秒，现

场人员上前将陈尚华抱起送医院。



图 6　现场救援（摘自近摄像头）

根据专家组出具的《广州市白云区石井街“12·17”其他伤害一般事故技术鉴定（分析）报告》和现场调查，该作业过程未发现陈尚华存在明显过错行为。

二、事故经过、救援、评估、善后及直接经济损失情况

（一）事故经过。

2021 年 10 月 21 日，杨某镔（男，24 岁，广东省茂名市人）驾驶其父亲自有车辆在行驶过程中发现车辆一轮胎鼓包漏气，后驾车到盛安公司进行更换并委托其维修。盛安公司为车辆更换新轮胎后，将损坏轮胎有偿火补维修后存放在门店内备用。

2021 年 12 月 16 日晚，杨某镔在驾驶车辆行驶过程中再次发现车辆轮胎出现损坏情况，换上备用轮胎后拟到盛安公司门店更换轮胎。12 月 17 日 10 时许，杨某镔驾驶车辆到达盛安公司门店，

在说明情况并向店长陈世权确认原已完成火补维修的轮胎（涉事轮胎）可以继续使用后，由陈世权安排人员为车辆更换原存放在该门店内已完成火补维修的轮胎。11 时 03 分许，陈尚华将涉事轮胎从仓库内搬出并将其安装在拆卸下轮毂钢圈上，随后对轮胎进行充气。11 时 10 分许，涉事轮胎充气完毕，随后陈尚华将轮胎直立滚动搬运至车辆右后处进行安装。11 时 13 分许，涉事轮胎在安装过程中发生爆胎，轮胎击中陈尚华致其受伤倒地。

（二）救援、评估情况。

事故发生后，现场人员立即赶来救援，将陈尚华送往广州市白云区石井医院进行救治，后转院至南方医科大学南方医院继续进行救治。

接报后，石井街道办事处、石井派出所等单位迅速派员到现场开展应急处置工作，控制相关人员，责令涉事单位立即停业，并督促好伤者救治和家属的安抚工作。本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

（三）善后情况。

陈尚华经南方医科大学南方医院治疗伤情稳定后，目前已转院至广州惠心医院进行康复治疗。涉事单位与伤者家属就善后事宜进行了协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（四）直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB

6721-1986)，经统计，本事故已造成直接经济损失约 56 万元，主要为医疗等相关费用。伤者后续康复治疗和伤残赔（补）偿等费用暂无法确定。

三、事故原因分析

根据南方医科大学南方医院 2022 年 2 月 8 日出具的《出院记录》显示，陈尚华的出院诊断为：1.左侧下颌骨骨折；2.急性特重型颅脑损伤伴昏迷（开放性）；3.额颞顶部硬膜下血肿（创伤性）（双侧）；4.多发脑挫裂伤并血肿；5.脑脊浓耳漏（右侧）；6.创伤性湿肺；7.脑梗死，创伤性；8.脑水肿；9.创伤性胰腺炎；10.下肢深静脉血栓（左侧腓静脉、双侧小腿肌间静脉血栓）；11.心肌损害；12.心律失常；13.全身炎症反应综合征；14.肺部感染；15.低蛋白血症；16.免疫力低下；17.双侧胸腔少量积液；18.纵隔气肿；19.上唇贯通伤并部分缺损；20.牙列缺损；21.肝功能异常；22.血尿。根据《企业职工伤亡事故分类标准》 (GB6441-86)，陈尚华受伤程度为重伤。

根据专家组出具的《广州市白云区石井街“12·17”其他伤害一般事故技术鉴定（分析）报告》，经综合分析，导致事故发生的直接原因为：

涉事轮胎胎体曲绕变形，胎侧经大面积修补，胎体内部受力不均，局部疲劳程度增大，抗压强度降低，轮胎在充气后处于不安全状态。事发时，该轮胎抗压强度最低处承受的压力突破临界

点，造成胎体结构瞬间被破坏，胎体钢丝被强力崩断扯出，发生爆胎。

四、存在的主要问题

盛安公司安全生产主体责任不落实，安全生产管理缺失。

（一）安全操作规程不健全。根据盛安公司提供的《轮胎修理作业安全专项培训教材》，其中“三、轮胎修理岗位安全规程（汽车轮胎）”显示“7.轮胎充气后至少静置5分钟，确认安全方可接触作业”，但在盛安公司制定的《轮胎工安全操作规程》中并未对上述事项予以明确。

（二）安全生产教育和培训缺失。未对从业人员陈尚华进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[①]的规定。

（三）安全风险管控和事故隐患排查治理缺失。未建立安全风险分级管控制度，未对轮胎维修和安装作业中存在的安全风险进行辨识、评价并采取相应的分级管控措施，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事轮胎存在的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》

①第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条第一款和第二款[②]的规定。

（四）主要负责人未履行安全生产管理职责。曾亚庞作为盛安公司法定代表人、主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项[③]的规定。

（五）其他负责人未履行安全生产管理职责。陈世权作为盛安公司门店店长，负责门店现场管理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条[④]的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行安全生产职责，事故隐患排查治理不落实，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事轮胎存在的事故隐患。

五、对有关责任单位和责任人的处理建议

（一）盛安公司，事故发生单位，安全操作规程不健全，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立并落实安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施及时

---

② 第四十一条 第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

③第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

④ 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⑤、第四十一条第一款、第二款⑥的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⑦的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（二）曾亚庞，盛安公司法定代表人、主要负责人，未履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）（五）项⑧的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⑨的规

⑤第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑥第四十一条 第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。 第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑦第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

⑧第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑨ 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（三）陈世权，盛安公司门店店长、其他负责人，根据《中华人民共和国安全生产法》第五条⑩的规定对职责范围内的安全生产工作负责，未履行安全生产职责，事故隐患排查治理不落实，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事轮胎存在的事故隐患，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⑪的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（四）事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、整改措施

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施:

（一）建议石井街道办事处高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，组织开展安全生产大检查行动，重点检查同类型轮胎销售、安装生产经营单位，压实安全生产主体责任，强化隐患排查治理工作。

（二）建议区市场监管局组织开展专项行动，依法依规查处

---

⑩ 第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

⑪ 第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的行为。

（三）盛安公司要针对本起事故中暴露出的问题，深刻整改，开展警示教育，举一反三，健全安全生产规章制度和操作规程，建立并落实安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，加强安全生产教育和培训，全面落实安全生产主体责任。（由石井街道办事处督促落实）